

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 965/2538 นาย ลิขิต พัฒนาวาณิชย์ กับพวก โจทก์
นาย สมชาย เจริญสุข กับพวก จำเลย
ป.พ.พ. มาตรา 425

จำเลยที่2เป็น บริษัทในเครือบริษัท ค. และตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการจดทะเบียน ประกอบกิจการขนส่งให้แก่ลูกค้าที่ซื้อรถยนต์บรรทุกจากบริษัท ค. ในกรณีลูกค้าอยู่ ต่างจังหวัดไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก็สามารถใช้ชื่อของห้างจำเลย ที่2ประกอบกิจการขนส่งจำเลยที่1เป็นลูกค้าที่ซื้อรถยนต์บรรทุกจากบริษัท ค. และ ประกอบกิจการขนส่งในนามของห้างจำเลยที่2พฤติการณ์ดังกล่าวถือว่าจำเลย ที่2ได้รับประโยชน์ร่วมกับจำเลยที่1เมื่อลูกค้าจ้างจำเลยที่1ขับรถบรรทุกไปใน ทางการที่จ้างโดย ประมาท กรณีถือว่าลูกค้าจ้างของจำเลยที่1เป็นลูกค้าจ้างของจำเลย ที่2ด้วยจำเลยที่2จึงต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่1ในผลแห่ง ละเมิด

โจทก์ ที่ 2 ถึง ที่ 4 ฟ้อง ขอให้ บังคับ จำเลย ทั้ง สี่ ร่วมกันใช้ ค่าเสียหาย
จำนวน 60,000 บาท พร้อม ด้วย ดอกเบี้ย ใน อัตรา ร้อยละเจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี ใน ต้น
เงิน 60,000 บาท นับ จาก วันฟ้อง เป็นต้น ไป จนกว่าจะ ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์ ที่ 2
และ ให้ ใช้ ค่าเสียหาย จำนวน 120,000 บาทพร้อม ด้วย ดอกเบี้ย ใน อัตรา ร้อยละ
เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี ใน ต้นเงิน 120,000 บาทนับ จาก วันฟ้อง เป็นต้น ไป จนกว่า จะ
ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์ ที่ 3 และ ที่ 4

จำเลย ทั้ง สี่ ให้การ ทำนอง เดียว กัน ขอให้ ยกฟ้อง และ นาย ประพันธ์ ไม่
ได้ ขับ รถ ด้วย ความประมาท

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย ที่ 1 ที่ 2 และ ที่ 3 ร่วมกันชำระ ค่าเสียหาย
ให้ แก่ โจทก์ ที่ 2 จำนวน 40,000 บาท และ ให้ โจทก์ ที่ 4 จำนวน 44,700 บาท
พร้อม ด้วย ดอกเบี้ย ใน อัตรา ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปีจาก เงินต้น ดังกล่าว นับ จาก
วันฟ้อง จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ ค่าเสียหายที่ โจทก์ ที่ 2 และ ที่ 4 ขอ เกิน มา ขอให้
ยก เสีย ยกฟ้อง โจทก์ ที่ 1 และ ที่ 3 และ ยกฟ้อง โจทก์ ที่ 2 และ ที่ 4 สำหรับ
จำเลย ที่ 4

จำเลย ที่ 1 ถึง ที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ จำเลย ที่ 1 ที่ 2 และ ที่ 3 ร่วมกัน ชำระ
ค่าเสียหาย จำนวน 15,000 บาท แก่ โจทก์ ที่ 2 และ ค่าเสียหายจำนวน 22,350
บาท แก่ โจทก์ ที่ 4 พร้อม ด้วย ดอกเบี้ย ใน อัตรา ร้อยละเจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี จาก ต้น
เงิน ของ แต่ละ คน ดังกล่าว นับ จาก วันฟ้อง เป็นต้น ไปจนกว่า จะ ชำระ เสร็จ
โดย ให้ จำเลย ที่ 3 ร่วมรับผิดชอบ ต่อ โจทก์ ที่ 2 จำนวน 7,500 บาท และ รับผิดชอบ ต่อ
โจทก์ ที่ 4 จำนวน 11,175 บาทพร้อม ด้วย ดอกเบี้ย ใน อัตรา ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ
ปี จาก ต้นเงิน ของ แต่ละ คนดังกล่าวนับ จาก วันฟ้อง เป็นต้น ไป จนกว่า จะ
ชำระ เสร็จ

จำเลย ที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ข้อเท็จจริง พัง ยุติ ตาม คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ว่า
โจทก์ ที่ 2 เป็น เจ้าของ รถยนต์บรรทุก คัน หมายเลข ทะเบียน 80-2739อยุธยา
โดย มี นาย เขียมสุข พัฒนาวณิชย์ เป็น ลูกจ้าง ขับ รถ โจทก์ ที่ 4 เป็น มารดา

ของ นาย แดงหรือวันชัย สำเร็จศิลป์ จำเลย ที่ 1 เป็น เจ้าของ ผู้ครอบครอง รถยนต์ บรรทุก คัน หมายเลข ทะเบียน 70-1137 ขอนแก่น และ คัน หมายเลข ทะเบียน 80-4534 อุดรธานี โดย มี นาย ประพันธ์ ศรีราวรรณ และ นาย ทวี โช้เงิน เป็น ลูกจ้าง ขับ รถยนต์บรรทุก ดังกล่าว ตามลำดับ จำเลย ที่ 3 รับประกัน ภัย รถยนต์ บรรทุก คัน หมายเลขทะเบียน 70-1137 ขอนแก่น ของ จำเลย ที่ 1 ตาม วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ นาย เขียมสุข นายทวี นายประพันธ์ ขับ รถยนต์บรรทุก ของ แล่น ตาม กัน มา ตาม ถนน วิวาดีรังสิตถึงสี่แยกถนนวิวาดีรังสิตตัดกับถนน งามวงศ์วาน นาย เขียมสุข นายทวี นายประพันธ์ ขับ รถ ด้วย ความประมาท มา ด้วย ความ เร็ว สูง เมื่อ สัญญาณไฟจราจร เปลี่ยน เป็น สีแดง นาย เขียมสุข เห็น รถยนต์บรรทุก คัน หน้า หยุด นาย เขียมสุข ก็ เหยียบ ห้ามล้อ แต่ รถยนต์บรรทุก ไม่หยุด จึง ชน ท้ายรถ ยนต์บรรทุก คัน หน้า รถยนต์บรรทุกนาย ทวี ชน ท้ายรถ ยนต์บรรทุก นาย เขียมสุข แล้ว รถยนต์บรรทุก นาย ประพันธ์ ชน ท้ายรถ ยนต์ บรรทุก นาย ทวี ได้รับ ความเสียหาย นาย แดงหรือวันชัย ซึ่ง นั่ง มา ใน รถยนต์ บรรทุก นาย เขียมสุข กระเด็น ตก จาก รถ และ ถูก รถยนต์บรรทุก ทับ ตาย จำเลย ที่ 2 เป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัดมี วัตถุประสงค์ รับจ้าง ขนส่ง สินค้า ระหว่าง จังหวัด ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ กรุงเทพมหานคร

จำเลย ที่ 2 ฎีกา ว่า จำเลย ที่ 2 ไม่ได้ เป็น นายจ้าง ของนาย ประพันธ์ ศรีรา วรรณ และ นาย ทวี โช้เงิน จำเลย ที่ 2ไม่ต้อง ร่วมรับผิดชอบ ใน ผล แห่ง การ ละเมิด ของ คน ทั้ง สอง ศาลฎีกา เห็นว่าเมื่อ จำเลย ที่ 2 นำสืบ รับ ว่า จำเลย ที่ 2 เป็น บริษัท ใน เครือ ของบริษัท โค้วยู่อะมอเตอร์ จำกัด ตั้ง ขึ้น เพื่อ ดำเนินการ จด ทะเบียน ประกอบ กิจการ ขนส่ง ให้ แก่ ลูกค้า ที่ ซื้อ รถยนต์บรรทุก จาก บริษัท โค้วยู่อะมอเตอร์ จำกัด ใน กรณี ที่ ลูกค้า อยู่ ต่างจังหวัด ไม่มี ใบอนุญาต ประกอบ กิจการ ขนส่ง เพื่อ ให้ ลูกค้า ของ บริษัท โค้วยู่อะมอเตอร์ จำกัด สามารถ ใช้ ชื่อ ของ ห้าง จำเลย ที่ 2ประกอบ กิจการ ขนส่ง จำเลย ที่ 1 เป็น ลูกค้า ซื้อ รถยนต์

บรรทุก จากบริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด และได้ ประกอบ กิจการ ขนส่ง ใน นาม
ของ ห้าง จำเลย ที่ 2 พฤติการณ์ ของ จำเลย ที่ 2 ดังกล่าว ถือได้ว่าจำเลย ที่ 2 ได้
รับ ประโยชน์ ร่วมกัน กับ บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด และ จำเลย ที่ 1 เมื่อ
จำเลย ที่ 1 นำ รถยนต์บรรทุก ดังกล่าว ไป ประกอบการขนส่ง โดย มี นาย
ประพันธ์และนายทวี เป็น ลูกจ้าง ขับ รถยนต์บรรทุก ของ จำเลย ที่ 1 ไป ใน
ทางการที่จ้าง ของ จำเลย ที่ 1 โดยประมาณ กรณี ถือได้ว่านาย ประพันธ์และนายทวี
เป็น ลูกจ้าง ของ จำเลย ที่ 2 ด้วย จำเลย ที่ 2 ต้อง ร่วมรับผิดชอบ กับ จำเลย ที่ 1 ใน
ผล แห่ง ละเมิด ฎีกา ของ จำเลย ที่ 2 พังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(สรวรรค์ ศักดารักษ์-นิเวศน์ คำผอง-สมชัย ศิริบุตร)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>